

DOSSIER DE TRABALHO · CONFIDENCIAL

Dossier Jurídico de Lançamento

Tudo para a consulta com advogado — organizado para estudar e apresentar.

Índice

Parte I — Guião de entrega e da consulta

- | | |
|--|---|
| 0. Como usar este pacote | 4. Semáforo do desenho (do dossier jurídico) |
| 1. A pasta de entrega (o que levar/enviar) | 6. Guião da consulta (1-2 h) e resultado esperado |
| 2. Antes de marcar a consulta — o que ainda falta produzir | 7. Encontrar o advogado |
| 3. Os 2 flancos mais caros de errar (topo da agenda) | 8. Marca — o que já se sabe (para a questão E-18) |
| | 9. Depois da consulta |

Parte II — O briefing: as 27 perguntas ao advogado

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. O que é o Honra (em 6 linhas) | 3. O que levar à consulta |
| 2. As questões, por prioridade | 4. O resultado que queremos sair da consulta |

Parte III — Dossier de profundidade jurídica (diplomas e jurisprudência)

- | | |
|--|---|
| SUMÁRIO EXECUTIVO — semáforo do desenho atual | 5. Cobrança off-session (PSD2/SCA) e chargebacks de no-show |
| 1. Direito de livre resolução (arrependimento) e a exceção de lazer com data marcada | 6. Licença de instituição de pagamento — a HONRA pode tocar nos fundos? |
| 2. O sinal (arts. 440.º–442.º CC) — reforça ou complica? | 7. Obrigações de plataforma — P2B, DSA, RGPD do convidado |
| 3. Cancelamento escalonado vs. cláusulas contratuais gerais (DL 446/85) | 8. IVA / faturação — sinalização de riscos |
| 4. Assinatura eletrónica por OTP SMS (eIDAS) | Notas de honestidade metodológica |

Parte IV — As peças contratuais: contrato-tipo e mandato

- | | |
|--|--|
| PEÇA 1 — Contrato (modelo convite-v1) | Decisões de redação já embutidas (para o advogado confirmar) |
| PEÇA 2 — Mandato de cobrança no cartão (modelo mandato-v2) | |

Parte V — Roadmap burocrático: marca, empresa e custos

- | | |
|---|---|
| Regra de ouro | FASE C — Perto do lançamento · ~1.500-3.800€ + recorrente |
| FASE A — JÁ (semanas 1-2) · ~10€ (revisto 2026-07-06) | Custos RECORRENTES (a partir da Fase C) |
| FASE B — MVP a nascer (mês 2-4) · ~520-1.670€ | Total até lançar (escalonado) |
| | O que fazer HOJE |

As referências de lei, artigos e jurisprudência estão desenvolvidas na Parte III. Ligações a azul são clicáveis.

Parte I — Guião de entrega e da consulta

Data: 23/07/2026 · **Objetivo:** validar o que podemos ligar a sério (piloto) sem risco regulatório ou de nulidade. Este é o **índice e guião** de tudo o que é jurídico no Honra. Aponta para as peças de detalhe (o mapa e a profundidade já existem) e diz, para cada uma, se está **pronta** ou se **falta produzir**. **A consulta é a porta** entre o Honra construído e um piloto real com dinheiro/utilizadores.

0. Como usar este pacote

1. Ler este documento (é a capa de tudo).
2. Produzir as 2 peças que ainda faltam (secção 2) — **T&C e Política de Privacidade** em rascunho.
3. Escolher o advogado e enviar o email-filtro (secção 7).
4. Levar/enviar a pasta de entrega (secção 1) e conduzir a consulta pelo guião (secção 6).

1. A pasta de entrega (o que levar/enviar)

#	Peça	Ficheiro	Estado	Papel na consulta
1	Briefing — o mapa	docs/BRIEFING-ADVOGADO.md	✅ Pronto	1 página + 27 perguntas em 7 blocos. Entregar no início.
2	Dossier jurídico — a profundidade	docs/JURIDICO-CONTRATO-CONVITE.md	✅ Pronto	Diplomas, artigos e jurisprudência PT/UE com links. Semáforo verde/amarelo/vermelho.
3	Contrato-tipo + mandato (exemplar)	docs/CONTRATO-TIPO-EXEMPLAR.md	✅ Pronto	O texto exato que o consumidor assina, renderizado num caso real.
4	Desenho do produto (contexto)	docs/DESENHO-CONTRATO-CONVITE.md	✅ Pronto (opcional)	Fluxo, máquina de estados, fronteiras de credibilidade. Só se pedir contexto.
5	Termos de Serviço (T&C)	—	🚫 A produzir	Rascunho para o advogado corrigir, não redigir do zero.
6	Política de Privacidade	—	🚫 A produzir	Idem. É onde vive metade do Bloco D.
7	Clearance de marca “Honra” (INPI)	—	🟡 Pendente	Colisão com HONRA II TECH, LDA. Levar o resultado da pesquisa (secção 8).

Nota honesta: o briefing assume que “temos rascunhos de T&C e Política de Privacidade” — **não existem como documentos**. O contrato-tipo, sim (gerado em código, extraído para o exemplar #3). Fechar esta lacuna **antes** da consulta faz o advogado corrigir em vez de escrever do zero (mais barato e mais rápido).

| 2. Antes de marcar a consulta — o que ainda falta produzir

- [] **Rascunho de Termos de Serviço** (posso gerar a partir do desenho + dossier: limitação de responsabilidade, licença de portfólio, convenção de prova do OTP, foro do consumidor, marca de incumprimento, selos).
- [] **Rascunho de Política de Privacidade** (retenção 5-6 anos, base legal art. 6.º/1/f com LIA, arts. 13.º/14.º no convite, subcontratantes Stripe/Bird/Supabase + SCCs, biometria).
- [] **Resultado da pesquisa de marca** (TMview + INPI) impresso, para a questão E-18.
- [] **Decidir a pergunta de estrutura** (E-17): Lda vs ENI — levar a intenção, não a decisão fechada.

| 3. Os 2 flancos mais caros de errar (topo da agenda)

Estavam a passar despercebidos; a verificação de completude (15/07) trouxe-os para o centro. **Começar a consulta por aqui.**

1. 📌 **Práticas comerciais desleais nas avaliações e selos** — DL 57/2008 (alt. DL 109-G/2021), contraordenacional, fiscalização ASAE. Dizer “avaliações verificadas” e “profissão verificada” cria, por lei, o **dever de declarar como verificamos** e a **proibição absoluta de avaliações falsas/distorcidas**. O maior fosso do Honra é também a sua maior obrigação. (*Briefing G-20.*)
2. 📌 **RGPD dos profissionais: AIPD/DPIA + biometria + scoring** — art. 35.º RGPD + Reg. CNPD 1/2018. **AIPD obrigatória antes do lançamento**; base legal do **art. 9.º** para o face-match do KYC (dado biométrico); o índice de confiança e os selos automáticos podem cair no **art. 22.º** (decisões automatizadas). O flanco RGPD mais desguarnecido. (*Briefing G-21.*)

| 4. Semáforo do desenho (do dossier jurídico)

🟢 **Já validado (o desenho está certo):** exceção ao arrependimento para eventos com data (art. 17.º/1/k + C-96/21 CTS Eventim) · contrato por OTP SMS (liberdade de forma + eIDAS) · modelo “hoteleiro” SCA/MIT (EBA Q&A 2019_4792) · P2B/DSA leves para micro-empresa.

🟡 **Defensável, afinar com o advogado:** escalonamento das penalizações (art. 19.º/c DL 446/85) · não chamar “sinal” à caução (art. 442.º/2) · prazo de retenção RGPD do convidado · IVA das penalizações (MEO/Vodafone) · DAC7.

🔴 **O desenho quebra aqui (já mapeado, exige decisão):** - **Hold a D-7 morre na Visa** (autorização MIT expira em ~4 dias e 18h). Solução: re-autorizar a D-3/D-2 ou captura direta na quebra. (*Dossier §5.2.*) - **Se os fundos passarem pela esfera do Honra = serviço de pagamento licenciável.** Solução travada: Stripe Connect **direct charges** na conta do profissional + `application_fee`. (*Dossier §6 · Briefing B-5.*)

| 6. Guião da consulta (1-2 h) e resultado esperado

Sequência sugerida: (1) contexto em 6 linhas → (2) os 2 flancos críticos (secção 3) → (3) Bloco A com o contrato-tipo à frente → (4) Bloco B (pagamentos) → (5) C e D → (6) E (estrutura/marca) → (7) despachar F para o fiscalista.

Sair da consulta com: - Contrato-tipo + cláusula de cancelamento **validados ou corrigidos** (pronto a usar mil vezes). - Um **sim/não claro** sobre a estrutura de pagamentos (somos ou não instituição de pagamento). - As **salvaguardas** da marca de incumprimento e dos selos (para não haver processos). - A **lista**

de peças obrigatórias que faltam (RAL, avisos, entidade, AIPD...). - Estimativa de **honorários** para redigir/rever T&C + Política de Privacidade + AIPD.

| 7. Encontrar o advogado

Especialidade a procurar: Direito **Digital/TMT + Consumo + RGPD** (é a interseção rara que o Honra precisa).

Shortlist (boutiques startup-friendly primeiro): GFDL · CCA (tem agentes de marca p/ INPI) · pbbr Techlawyers · SRS Legal · Antas da Cunha ECIJA. **Grandes, para um parecer “à prova de bala”:** VdA · PLMJ · Morais Leitão.

Estratégia: enviar um email com as 4 alíneas técnicas como **filtro** (quem responder bem às quatro é quem sabe do assunto); pedir 1.^a consulta com **valor fechado**; juntar o tema da marca (Honra vs HONRA II TECH).

Email-filtro (pronto a enviar)

Assunto: Consulta jurídica — plataforma digital (consumo + RGPD + pagamentos)

Exmo(a). Dr(a),

Estou a lançar em Portugal uma plataforma/app de reputação verificada de profissionais, com um módulo de contratação entre profissional e consumidor (contrato à distância assinado por OTP, com cláusula de cancelamento escalonada e cobrança via Stripe Connect). Procuro aconselhamento numa **1.^a consulta focada** e gostaria de saber se a vossa prática cobre, em conjunto, estas quatro frentes:

1. **Direito do consumo** — cláusula penal de cancelamento (art. 19.º/c DL 446/85) e exceção ao direito de arrendimento para serviços com data (art. 17.º/1/k DL 24/2014);
2. **RGPD** — AIPD/DPIA, dado biométrico (KYC/face-match) e decisões automatizadas (scoring);
3. **Estrutura de pagamentos** — confirmar que o modelo Stripe Connect (direct charges na conta do profissional + application fee) nos mantém fora do regime de instituição de pagamento (DL 91/2018);
4. **Plataformas digitais** — obrigações leves de DSA/P2B para micro-empresa e práticas comerciais nas avaliações/selos (DL 57/2008).

Tenho um **briefing e um dossier técnico** prontos a partilhar. Poderiam indicar-me disponibilidade e o **valor fechado** de uma 1.^a consulta de 1-2 h? Há ainda um ponto de **marca (INPI)** que agradeço saber se tratam internamente.

Com os melhores cumprimentos, Vítor Gama

| 8. Marca — o que já se sabe (para a questão E-18)

Pesquisa preliminar grátis (TMview + INPI, 06/07/2026): “**HONRA II TECH, LDA**” é uma **firma** de retalho de informática (Matosinhos), de setor diferente — **não** uma marca registada. Não se encontrou nenhuma **marca** “Honra” registada (inconclusivo, mas encorajador). **Firma ≠ marca** → o risco é menor do que parecia. Registrar a marca **figurativa** (honra. + selo H), classes 9/35/42/45. Fazer o pedido antes de ter utilizadores. (Roadmap burocrático — Fase B.)

| 9. Depois da consulta

- Passar as respostas às **8 lacunas** 🟡/🔴 para decisões de produto (o que muda no desenho).

- Encomendar a **redação final** de T&C + Política de Privacidade + AIPD.
 - Fechar a **estrutura** (constituir Lda antes de cobrar/publicar — Roadmap Fase C).
 - Agendar **corretor de seguros** (RC/E&O) e **fiscalista** (DAC7 + IVA das penalizações).
-

Parte II — O briefing: as 27 perguntas ao advogado

Para: advogado(a) de Direito Digital / TMT com prática de Direito do Consumo e Proteção de Dados. **Duração alvo:** 1–2 h. **Objetivo:** validar o que podemos ligar a sério (piloto) sem risco regulatório ou de nulidade. Existe um **dossier de apoio** com todos os diplomas, artigos e jurisprudência citados (documento à parte) — este briefing é o mapa; o dossier é a profundidade.

1. O que é o Honra (em 6 linhas)

App/marketplace de **reputação verificada** de profissionais. Duas frentes:

- **B2B (marketplace interno):** empresas e freelancers combinam trabalho; “aperto de mão” com checkpoint; quem falta à palavra leva uma **marca de incumprimento** pública. **Sem dinheiro no aperto** — a consequência é reputacional.
- **B2C / contrato-convite (a lançar primeiro, vertical eventos/casamentos):** o profissional partilha um link; o **cliente (consumidor)** preenche um formulário, recebe um **contrato** gerado pelo Honra e **assina por OTP (SMS)**; há uma **cláusula de cancelamento escalonada** e uma **caução** cobrada só em caso de quebra, via **Stripe Connect na conta do profissional** (o Honra nunca detém os fundos). O pagamento principal corre direto entre as partes.
- Verificações: identidade (KYC), profissão (cédula da Ordem OU trabalho comprovado), contacto (OTP), portefólio. 1 pessoa = 1 conta.

2. As questões, por prioridade

Bloco A — Contrato-convite e cancelamento (o coração; consumidor)

1. **Cláusula penal escalonada** (perde adiantamento → 10–15% → 25%): passa o **art. 19.º/c do DL 446/85** no quadro padronizado de eventos? Que fundamentação de dano típico guardar por escrito? Devolução automática se a data for reocupada — recomendável?
2. **Qualificar a caução como cláusula penal (art. 810.º CC) e evitar “sinal”** (fugir ao regime do dobro, art. 442.º/2). Que consequência simétrica mínima para a quebra do profissional torna a cláusula equilibrada (boa-fé, DL 446/85)?
3. **Exceção ao direito de arrependimento** (art. 17.º/1/k) DL 24/2014): confirmar a subsunção de **fotografia/vídeo/DJ de casamento** (data marcada). Texto exato do aviso obrigatório “sem direito de livre resolução” (art. 4.º/1/p). Cobre serviços acessórios **sem data fixa** (ex.: sessão de noivado)? E **casais de fora da UE** (Roma I, art. 6.º)?
4. A cláusula como **liquidação antecipada** da indemnização por desistência livre (arts. 1156.º/1170.º/1172.º; paralelo 1229.º CC) — enquadramento e limites?

Bloco B — Pagamentos e regulação

5. O fluxo **Stripe Connect direct charge na conta do profissional + application fee** mantém o Honra **fora** do art. 4.º do DL 91/2018 (não somos instituição de pagamento) na leitura do Banco de Portugal? Vale a pena **consulta informal prévia ao BdP**?

6. Redação do **mandato MIT** no contrato (EBA Q&A 2019_4794): garantir que o profissional consta como beneficiário e que os gatilhos do hold/captura são “pré-definidos”. 6-A. 🟡 **ESCROW para projetos longos (standby, mas mapear já)**. O modelo atual (direct charges na conta do profissional, o Honra nunca detém fundos) foi desenhado para **eventos pontuais** (dia marcado, cliente presente). Para **projetos longos/à distância** (ex.: cinema, montagem, consultoria — pago no fim, às vezes 2 meses depois), o profissional precisa que o dinheiro fique **seguro à cabeça e libertado na aceitação da entrega** — ou seja, **escrow**. Perguntar: (a) no momento em que o Honra **detém ou controla** fundos de terceiros, perde a exclusão de agente comercial (PSD2, considerando 11; EBA Q&A 2020_5354/5355) e passa a atividade **licenciável pelo BdP** (instituição de pagamento / moeda eletrônica)? (b) Operar sob **PSP licenciado de marketplace** (Mangopay/Lemonway, com carteiras *ring-fenced*) como agente/distribuidor evita a licença própria, e em que termos? (c) O Stripe Connect com *separate charges & transfers / delayed payout* (fundos no balance da plataforma) é zona cinzenta a evitar? (d) Que requisitos de KYC/proteção de fundos passam a aplicar-se. **Nota:** é uma **mudança de postura regulatória**, não um toggle — decisão para depois do beachhead de eventos; mapear agora para não travar a expansão para o gig longo.

Bloco C — Reputação e responsabilidade da plataforma (*lacuna que faltava — crítico*)

7. A “**marca de incumprimento**”: o Honra publica, associado ao **nome real**, que alguém faltou à palavra num negócio. Qual o risco de **difamação** e de **RGPD** (dados pessoais negativos)? Que salvaguardas a tornam lícita — facto objetivo (inação registada) vs juízo de valor, contraditório, prazo de permanência, direito ao apagamento?
8. **Avaliações de clientes** e o índice de confiança: responsabilidade do Honra por conteúdo de utilizadores; moderação; direito de resposta do avaliado.
9. **Selos de profissão** (“advogado/contabilista verificado”, confirmado contra o registo da Ordem): que responsabilidade assume o Honra por um selo **errado** (falso positivo/negativo) e como a **limitar nos T&C**? Há problema em usar os registos públicos das Ordens para esta verificação?
10. **Responsabilidade da plataforma pelos negócios entre utilizadores** (serviço mau, dano a terceiro): exposição do Honra e **cláusula de limitação de responsabilidade** adequada. (o precedente CACCL 321/2025 parece favorável ao modelo marketplace) 10-A. “**A honra segue a pessoa, não a conta**” — **retenção de identidade pós-apagamento**. O modelo 1 pessoa = 1 conta (verificação de identidade) só funciona se apagar a conta **não lavar a reputação**: hoje, quem elimina a conta pode registar-se de novo com o mesmo Cartão de Cidadão e nascer limpo. Queremos reter um **fingerprint mínimo da identidade (hash do documento) + o estado reputacional grave (marcas/suspensão/expulsão)** mesmo após pedido de apagamento RGPD, por interesse legítimo (integridade da plataforma/prevenção de fraude): (a) é lícito e em que termos (minimização, prazos)? (b) para EXPULSOS, uma denylist permanente de identidade (nunca mais pode criar conta) é sustentável face ao direito ao apagamento? (c) que informação dar no momento da verificação de identidade sobre esta retenção?

Bloco D — Dados, conformidade e consumidor (*parcialmente novo*)

11. **Retenção** da evidência contratual (proposta: 5–6 anos para contrato+hash+logs; telefone apagado antes) + validar a LIA do art. 6.º/1/f; textos arts. 13.º/14.º RGPD no fluxo de convite (o telefone vem do profissional = recolha indireta); **DPA/SCCs** dos subcontratantes (Stripe, Bird, Supabase — transferências fora da UE).
12. **Resolução Alternativa de Litígios (Lei 144/2015)**: obrigação de informar o consumidor sobre a entidade de arbitragem de consumo competente — qual indicar e onde (T&C/site)?
13. **Idade/capacidade**: como garantir que profissionais e clientes convidados são maiores? (contrato com menor é anulável)

14. **Cliente-convidado que é EMPRESA** (não consumidor): o contrato-convite muda de regime? Como tratar B2C vs B2B no mesmo fluxo?
15. Checklist mínima **DSA/P2B** para micro-empresa: pontos de contacto (arts. 11.º-12.º DSA), termos e parâmetros de ranking (art. 14.º DSA + arts. 3.º-5.º P2B), notice-and-action (art. 16.º).
16. **Revisão dos nossos Termos de Serviço e Política de Privacidade** (temos rascunhos) — validação global.

Bloco E — Estrutura e marca (*novo — foundational*)

17. Que **entidade** deve operar o Honra? As obrigações de plataforma (DAC7, DSA, P2B) e a responsabilidade contratual recaem sobre ela — sociedade (Lda), ENI, onde?
18. **Marca “Honra” (INPI)**: há conflito conhecido com **HONRA II TECH, LDA** (honra.pt). Este é assunto para si ou para um colega de propriedade industrial? Quando fazer o pedido para não perder o nome depois de termos utilizadores?

Bloco F — Fiscal (*para fiscalista/contabilista, não advogado*)

19. **DAC7** (Lei 36/2023): registo e reporte anual à AT desde o 1.º ano, mesmo sem processar o pagamento. Faturação das penalizações à luz de **MEO/Vodafone** (quem fatura, com/sem IVA, art. 53.º CIVA); cláusula “em nome e por conta” para a fee do Honra.

Bloco G — Acrescentado na verificação de completude (15/07 — inclui os 2 riscos mais caros de errar)

20.  **CRÍTICO — Práticas comerciais desleais nas avaliações e selos (DL 57/2008, alterado pelo DL 109-G/2021)**. É o regime (contraordenacional, ASAE) que rege *diretamente* o coração do Honra: dizer “avaliações verificadas” e “profissão verificada” cria, por lei, o **dever de declarar como verificamos** e a **proibição absoluta de avaliações falsas/distorcidas**. Perguntar (art. 10.º-A + lista negra): que informação dar sobre *se e como* verificamos as avaliações e onde; se a “prova de encontro + OTP” cumpre as “medidas razoáveis e proporcionadas”; que redação nos protege ao remover/ordenar/destacar avaliações; e se um selo errado/desatualizado configura prática enganosa.
21.  **CRÍTICO — RGPD dos PROFISSIONAIS: AIPD (DPIA) + biometria + scoring**. O briefing só tratava os dados do *convidado*. Falta o tratamento mais arriscado: guardar documentos de identidade, verificação de identidade (provável *face-match* = **dado biométrico, art. 9.º**) e o **índice de confiança** (scoring/profiling). Perguntar: somos obrigados a AIPD (**art. 35.º + Regulamento CNPD 1/2018**) antes do lançamento; qual a base legal do **art. 9.º** para a biometria; o índice/selos automáticos caem no **art. 22.º** (decisões automatizadas); e como articular o nosso KYC com o da Stripe sem duplicar.
22.  **Cookies e comunicações não solicitadas (Lei 41/2004)**: consentimento de cookies no site (art. 5.º) e regime de opt-in para marketing por SMS/email/push (art. 13.º-A) — distinto do OTP transacional.
23.  **Acessibilidade digital — EAA / DL 82/2022** (em vigor desde 28/06/2025; **não** o DL 83/2018, que é só setor público): o e-commerce ao consumidor está no âmbito; beneficiamos da isenção de microempresa e até que dimensão? Que WCAG mínimo desenhar já para não refazer a app depois.
24.  **Livro de Reclamações eletrónico (DL 74/2017)**: temos de o disponibilizar e mostrar o link para livroreclamacoes.pt de forma destacada? (articula com a RAL da questão 12)
25.  **IP e direito à imagem nos portefólios**: que licença nos T&C para alojar/exibir o conteúdo sem assumir titularidade; como nos protegemos se o profissional não tiver direitos; as fotos mostram terceiros identificáveis (noivos/convidados) — direito à imagem (art. 79.º CC) + RGPD, de quem exigir

consentimento; mecanismo de notice-and-takedown (safe harbour, arts. 16.º-18.º DL 7/2004 + art. 6.º DSA).

26. 🟡 **Falso trabalho independente (Diretiva 2024/2831 + art. 12.º/12.º-A CT):** risco de os freelancers serem presumidos trabalhadores; como desenhar T&C/produto para ficar claramente do lado do **marketplace neutro** (sem controlo, direção ou fixação de preço).
27. 🟡 **Branqueamento (Lei 83/2017) — confirmar que NÃO somos “entidade obrigada”** (a Stripe detém os fundos; a nossa verificação é para confiança, não AML). Sobretudo confirmação/descarte.

Pontos a fundir em questões existentes: convenção de prova nos T&C + audit trail mínimo do OTP (juntar ao Bloco A); cláusulas de foro/competência com consumidores — Bruxelas I bis, arts. 17.º-19.º (juntar à questão 3, ao lado de Roma I); publicidade do próprio Honra e claims “verificado” (Código da Publicidade — funde na questão 20).

Fora do advogado: seguro de responsabilidade civil / E&O (exigir aos profissionais nos T&C + ponderar seguro próprio, porque guardamos dados de ID e emitimos selos) — é assunto para **corretor de seguros**; o advogado só redige a cláusula e o disclaimer.

| 3. O que levar à consulta

- Este briefing (o mapa) + o **dossier detalhado** (diplomas, artigos, jurisprudência PT e europeia, com links) — entregar no início.
- Uma versão do **contrato-tipo** e do **aviso de cancelamento** que geramos (mesmo em rascunho).
- Os **rascunhos** de Termos de Serviço e Política de Privacidade.

| 4. O resultado que queremos sair da consulta

- O contrato-tipo + cláusula de cancelamento **validados ou corrigidos** (pronto a usar mil vezes).
- Um **sim/não claro** sobre a estrutura de pagamentos (somos ou não instituição de pagamento).
- As **salvaguardas** da marca de incumprimento e dos selos, para não haver processos.
- A lista de **peças obrigatórias** que faltam (RAL, avisos, entidade, etc.).

Parte III — Dossier de profundidade jurídica (diplomas e jurisprudência)

Data: 13/07/2026 · **Âmbito:** contrato à distância freelancer↔consumidor via formulário + OTP SMS + cartão gravado (Stripe SetupIntent) + hold de caução ~25% armado a D-7, capturado só em quebra; cancelamento escalonado; pagamento principal direto entre as partes (sem escrow). **Método:** pesquisa web profunda com fontes primárias (Diário da República/PGD Lisboa, EUR-Lex, EBA, Banco de Portugal, dgsi.pt, documentação oficial Stripe/Visa/Mastercard), 2+ fontes por afirmação sempre que possível. **Isto não é aconselhamento jurídico** — é o mapa para a consulta com advogado.

SUMÁRIO EXECUTIVO — semáforo do desenho atual

● VERDE (confirmado, o desenho está certo)

Tema	Conclusão
Sem direito de arrependimento de 14 dias	Serviços de DJ/foto/vídeo para casamento com data marcada caem na exceção do art. 17.º, n.º 1, al. k) do DL 24/2014 (transpõe o art. 16.º(l) da Diretiva 2011/83/UE). As Orientações da Comissão (2021/C 525/01) dão o catering de casamento como exemplo paradigmático, e o TJUE (C-96/21, CTS Eventim) confirmou que a exceção vale mesmo para intermediários . Condições: data expressa no contrato + aviso obrigatório de que não há arrependimento (art. 4.º/1/p)). Sem jurisprudência PT publicada — quase-verde, não 100% inequívoco.
Contrato por OTP SMS é válido	Liberdade de forma (art. 219.º CC) + contratação eletrónica livre (art. 25.º DL 7/2004) + não-discriminação da assinatura eletrónica (art. 25.º/1 eIDAS). É assinatura eletrónica simples — vale; a batalha é só probatória.
SCA/MIT: o modelo “hoteleiro” é legal	Setup do cartão com SCA/3DS + cobranças off-session como Merchant-Initiated Transactions fora do âmbito da SCA — exatamente o modelo validado pela EBA (Q&A 2019_4792, caso hoteleiro; Q&A 2018_4131) . O Stripe SetupIntent implementa isto nativamente.
P2B e DSA: obrigações leves para micro-empresa	O P2B aplica-se mas dispensa micro/pequenas do sistema interno de reclamações (art. 11.º/5) e mediadores (art. 12.º/7). No DSA, os arts. 19.º e 29.º isentam micro/pequenas de quase tudo (incl. KYBC do art. 30.º); resta um pacote pequeno (pontos de contacto, termos claros, notice-and-action).

● AMARELO (defensável, mas precisa de afinação com advogado)

Tema	Risco
Escalonamento de penalizações (perde sinal → 10-15% → 25%)	Como cláusula contratual geral, cai no art. 19.º, al. c) do DL 446/85 : proibida se desproporcionada aos danos a ressarcir (juízo abstrato, por escalão). Escalonar no tempo joga A FAVOR — é a fórmula que o legislador validou nas viagens organizadas (art. 25.º DL 17/2018 : antecedência + reafetação) — e o regime supletivo (arts. 1172.º/1229.º CC) permitiria exigir até ao lucro integral, pelo que 25% capado é generoso. Mas cada degrau tem de ser justificado pelo dano típico, e o tribunal pode reduzir equitativamente (art. 812.º CC, imperativo) se a data for reocupada. Atenção também ao art. 21.º/i (Lei 32/2021): T&C com letra <11 / espaçamento <1,15 são nulos.
Chamar “sinal” à caução	O hold não é sinal — o sinal exige entrega material efetiva (TRC 09/01/2024, proc. 4432/22: cheque não pago não é sinal). E o rótulo importaria o regime do dobro contra o freelancer (art. 442.º/2 CC). Qualificar a caução como cláusula penal de cancelamento (art. 810.º CC), com o hold como garantia de cobrança — não usar “sinal” nem “caução” nos T&C sem intenção deliberada.
RGPD do cliente convidado	Base legal sólida (art. 6.º/1/b no fluxo; 6.º/1/f para reter a evidência com LIA documentada), mas o prazo de retenção tem de ser fixado (5-6 anos defensável; 20 anos do art. 309.º CC não passa o teste de proporcionalidade da CNPD para todos os dados). Dupla via de informação: art. 13.º no formulário + art. 14.º no primeiro contacto (o telefone vem do freelancer).
IVA das penalizações	Jurisprudência TJUE MEO (C-295/17) e Vodafone Portugal (C-43/19): penalizações pré-fixadas por cancelamento são contraprestação tributável em IVA , não indemnização. O freelancer provavelmente tem de faturar a penalização (salvo isenção art. 53.º CIVA). A HONRA deve cobrar “em nome e por conta” do freelancer para não entrar na cadeia de IVA (art. 4.º/4 CIVA).
DAC7 — obrigação “invisível”	A HONRA cai no âmbito da Lei 36/2023 (transpõe a Diretiva 2021/514): “serviços pessoais” contam, e a obrigação de reportar rendimentos dos freelancers à AT existe mesmo com pagamento direto entre as partes , porque o preço consta do contrato guardado (“razoavelmente cognoscível”). Reporte anual até 31 de janeiro.

● VERMELHO (o desenho atual quebra aqui — mudar antes de construir)

Tema	Problema
Hold a D-7 não sobrevive na Visa	Autorização off-session (MIT) na Visa expira em ~4 dias e 18 horas (Mastercard/Amex: 7 dias). Um hold armado a D-7 morre a ~D-2, antes do evento — e nas outras redes expira no próprio dia, sem margem para capturar após o no-show. Soluções : re-autorizar perto da data (novo hold a D-3/D-2), captura MIT direta ao cartão gravado só no momento da quebra (sem hold, modelo Fresha), ou extended authorization (29-30 dias, exige pricing IC+ negociado com a Stripe + 0,08% na Visa).
Captura na conta Stripe da HONRA + repasse = serviço de pagamento	A HONRA atua pelos dois lados (arma o hold contra o cliente, cobra a favor do freelancer) → perde a exclusão de agente comercial (art. 5.º, al. b) DL 91/2018 / art. 3.º(b) PSD2 + considerando 11 + EBA Q&A 2020_5354/5355). Se os fundos passarem pela esfera da HONRA, é atividade licenciável (Banco de Portugal). Solução limpa: Stripe Connect com DIRECT CHARGES na conta do freelancer (freelancer = merchant of record) + application_fee_amount para a HONRA — os fundos nunca tocam na HONRA; a Stripe (STEL, licenciada na Irlanda, C187865) é o PSP. Destination charges são zona cinzenta; evitar.

1. Direito de livre resolução (arrependimento) e a exceção de lazer com data marcada

Resposta curta: o consumidor NÃO tem direito de arrependimento de 14 dias nestes contratos — mas só se o contrato previr data ou período de execução específicos, e os deveres de informação pré-contratual mantêm-se.

1.1 A norma europeia e a transposição portuguesa

- **Diretiva 2011/83/UE, art. 16.º, al. l):** exceção ao direito de retratação para «fornecimento de alojamento, para fins não residenciais, transporte de bens, serviços de aluguer de automóveis, restauração ou serviços relacionados com **atividades de lazer** se o contrato previr uma **data ou período de execução específicos**». [EUR-Lex — Diretiva 2011/83/UE](#)
- **Transposição: DL 24/2014, de 14 de fevereiro — art. 17.º, n.º 1, alínea k)** (atenção: em Portugal é a alínea **k)**, não l) — a l) portuguesa é a dos conteúdos digitais): «1 — **Salvo acordo das partes em contrário**, o consumidor não pode resolver livremente os contratos de: ... k) Fornecimento de alojamento, para fins não residenciais, transporte de bens, serviços de aluguer de automóveis, restauração ou serviços relacionados com atividades de lazer se o contrato previr uma data ou período de execução específicos.» Redação **idêntica desde 2014**, confirmada na republicação pela Lei 10/2023 (DR 1.ª série, n.º 45, 03/03/2023, pág. 32). Nota de produto: o proémio «salvo acordo em contrário» torna a exceção supletiva — a HONRA pode conceder voluntariamente um período de arrependimento se isso servir o produto. [DL 24/2014 consolidado — PGD Lisboa · Lei 10/2023 — PDF oficial DR](#)
- **Alterações ao DL 24/2014:** Lei 47/2014 (28/07), DL 78/2018 (15/10), DL 9/2021 (29/01, regime contraordenacional), DL 109-G/2021 (10/12 — transpôs a Diretiva 2019/2161 “Omnibus”; alterou as als. a) e l) do 17.º, **não a k)**), Lei 16/2022 (16/08) e Lei 10/2023 (03/03).

Confiança: ALTA (duas fontes independentes coincidentes, uma delas o DR em 1.ª série).

1.2 DJ/fotografia/vídeo de casamento cabem na exceção?

- **Muito provavelmente sim — mas não “inequívoco” por falta de decisão portuguesa publicada.**
- **Orientações da Comissão 2021/C 525/01, secção 5.11.6:** a exceção interpreta-se restritivamente à luz do considerando 49 (fundamento = **reserva de capacidade** que o profissional dificilmente reocupa); os exemplos abrangidos incluem literalmente o «**fornecimento de refeições para um aniversário ou uma festa de casamento numa data específica**» — o catering de casamento é o exemplo paradigmático da própria Comissão. Um DJ/fotógrafo/videógrafo do mesmo casamento está em posição económica idêntica (capacidade = 1 casamento/dia). A contrario: não se aplica a atividades de lazer **sem limitação de capacidade**. [Orientações 2021/C 525/01 — EUR-Lex](#)
- **TJUE, acórdão de 31/03/2022, C-96/21 (CTS Eventim)** — o ponto mais valioso para uma **plataforma**: a exceção do art. 16.º(l) aplica-se **mesmo quando quem contrata com o consumidor é um intermediário** (em nome próprio, por conta do organizador), desde que (i) o risco económico da capacidade libertada recaia sobre o organizador/prestador e (ii) o contrato preveja data ou período específico. É irrelevante a possibilidade prática de revender. [Acórdão C-96/21 — EUR-Lex](#)
- No desenho HONRA o contrato é celebrado **diretamente entre freelancer e cliente** — caso ainda mais simples do que o CTS Eventim: o prestador da atividade de lazer é a própria contraparte. O CTS Eventim é a rede de segurança se algum dia a HONRA contratar em nome próprio.
- **Direito comparado** (mesma norma harmonizada): na Alemanha (§ 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB) a doutrina dominante enquadra fotografia de casamento na exceção; o **BGH 13/07/2022, VIII ZR 317/21** aplicou a

exceção e decidiu que a omissão da informação de que *não há* direito **não faz nascer** o direito.

- **Não encontrada** jurisprudência portuguesa nem decisões publicadas de centros de arbitragem (CIAB/CNIACC/CICAP) sobre fotografos/DJs de casamento e o art. 17.º/1/k — os centros publicam pouco e mal indexado.
- **Requisito operacional crítico:** o contrato tem de prever **expressamente a data do evento** — campo obrigatório no formulário HONRA.

Confiança: MÉDIA-ALTA (apoio direto do considerando 49 + Orientações + CTS Eventim + doutrina alemã; sem decisão PT publicada — fotografia/vídeo ligeiramente mais discutível do que DJ/animação).

1.3 O que fica na mesma obrigatório

- **Informação pré-contratual — art. 4.º/1, al. p) DL 24/2014:** «Quando não haja direito de livre resolução, nos termos do artigo 17.º, a indicação de que o consumidor não beneficia desse direito» — é **obrigatório dizer expressamente, antes de contratar, que NÃO há arrependimento**. Mantêm-se os restantes deveres (identidade, preço total, características) e os requisitos de forma dos arts. 5.º-6.º (botão com indicação clara de obrigação de pagamento; confirmação em suporte duradouro).
- **Mercados em linha — arts. 4.º-A e 4.º-B** (aditados pelo DL 109-G/2021): a HONRA tem deveres próprios de plataforma — informar critérios de ordenação dos resultados e **se o prestador é ou não profissional** (com aviso das consequências). Diretamente aplicável.
- **Extensão para 12 meses (art. 10.º/2):** só opera quando o direito de resolução **existe** e foi omitida a informação da sua existência (al. m)). Caindo na exceção, não há prazo para esticar (mesma lógica do BGH VIII ZR 317/21) — **mas** se num litígio a exceção for afastada (ex.: contrato sem data específica), a omissão faz o prazo saltar para 12 meses. Mais uma razão para a data ser campo obrigatório.
- **Sanção:** violação dos arts. 4.º/4.º-A/4.º-B = **contraordenação económica grave** (art. 31.º/2, regime RJCE/DL 9/2021, fiscalização ASAE; em infrações generalizadas UE, coima até 4% do volume de negócios). Cláusulas que limitem direitos do consumidor têm-se por não escritas (art. 29.º).
- **Recomendação de produto:** o formulário-convite deve dizer, antes da assinatura: “*Este contrato tem data de execução específica — não existe direito de livre resolução de 14 dias (art. 17.º, n.º 1, al. k) do DL 24/2014). Aplica-se a política de cancelamento abaixo.*” Cumpre o art. 4.º/1/p) E é a primeira peça de evidência anti-chargeback.
- **Casais estrangeiros:** dentro da UE a exceção é harmonizada (mesma regra em todos os Estados-Membros); para consumidores de fora da UE, verificar lei aplicável/foro (Roma I, art. 6.º) — para o advogado.

Confiança: ALTA (texto legal lido diretamente).

| 2. O sinal (arts. 440.º–442.º CC) — reforça ou complica?

Resposta curta: aplica-se a serviços apenas por convenção expressa, e é uma faca de dois gumes — se a caução for qualificada como “sinal”, o freelancer que incumprir deve o DOBRO.

Recomendação: estruturar como cláusula penal, não como sinal.

- **Art. 440.º CC** (antecipação do cumprimento): «Se... um dos contraentes entregar ao outro coisa que coincida... com a prestação a que fica adstrito, é a entrega havida como antecipação total ou parcial do cumprimento, **salvo se as partes quiserem atribuir à coisa entregue o carácter de sinal**» — fora da compra e venda, o carácter de sinal **não se presume**; exige convenção. **Art. 441.º:** a presunção de sinal existe **apenas** no contrato-promessa de compra e venda. O sinal **pode** ser convencionado em qualquer

contrato, incluindo serviços de DJ/fotografia (o art. 440.º está na parte geral dos contratos). [CC — PGD Lisboa](#) · [Art. 440.º anotado](#)

- **Art. 442.º CC (Sinal):** n.º 1 — o sinal imputa-se na prestação devida ou é restituído; n.º 2 — **se quem deu o sinal incumprir, perde-o; se quem o recebeu incumprir, restitui o dobro**; n.º 4 — salvo estipulação em contrário, o sinal **esgota** a indemnização (não há indemnização suplementar). Exemplo de aplicação: TRL 17/12/2019, proc. 22550/18.2T8LSB.L1-7 (devolução de €15.000 por incumprimento de quem recebeu o sinal). [Art. 442.º CC — anotado](#)
- **O hold da HONRA NÃO é um sinal — com apoio jurisprudencial direto:** o sinal é um contrato real *quoad constitutionem* — exige **entrega material efetiva**. O **TRC 09/01/2024, proc. 4432/22.5T8CBR.C1** decidiu que um cheque não pago **não constituiu sinal**, distinguindo-o da cláusula penal («simples promessa a cumprir no futuro, meramente consensual») — analogia direta: uma autorização não capturada no cartão não é dinheiro entregue, logo não é sinal. [dgsi](#) · [resumo TRC](#)
- A qualificação natural do desenho HONRA é **cláusula penal** — **art. 810.º/1 CC**: «As partes podem fixar por acordo o montante da indemnização exigível: é o que se chama cláusula penal» — com o hold como mera **garantia de cobrança** dessa pena. Sujeita a **redução equitativa quando manifestamente excessiva (art. 812.º CC — imperativo: «é nula qualquer estipulação em contrário»**; redução também em cumprimento parcial, 812.º/2). O **STJ 18/01/2022, proc. 889/18.7T8EPS.P1.S1** admitiu redução **oficiosa** em contrato de adesão, aferida pelo dano efetivo no momento do incumprimento (nota: há divergência no STJ — outra corrente exige pedido do devedor). [Art. 810.º](#) · [Art. 812.º](#) · [STJ 889/18 — dgsi](#)
- **Implicações para o desenho:** 1. Se os contratos-tipo da HONRA usarem a palavra “sinal” para pagamentos antecipados reais (ex.: 20% pagos ao freelancer na adjudicação, fora da plataforma), o regime do art. 442.º cola-se-lhes: cliente desiste → perde o sinal; **freelancer falha → dobro**. Isso é bidirecionalidade que protege o consumidor e pode até ser argumento de equilíbrio nas cláusulas (ver secção 3). 2. A **caução via hold** deve ser redigida como cláusula penal: “em caso de cancelamento a menos de X dias, o cliente deve a título de cláusula penal Y% do valor, cuja cobrança autoriza no cartão registado”. Não misturar os dois institutos no mesmo texto. 3. A bidirecionalidade “aperto de mão de 2 lados” do desenho HONRA (penalização também quando o freelancer quebra) é **exigível pelo equilíbrio do DL 446/85** (art. 19.º, al. c) e boa-fé do art. 15.º) — uma cláusula penal só contra o consumidor, sem contrapartida quando o profissional falha, é candidata a abusiva.

Confiança: **ALTA** na letra dos artigos; **MÉDIA** na qualificação exata do hold (doutrina não unívoca — é exatamente o tipo de coisa que o advogado fecha em 15 minutos com o contrato-tipo à frente).

| 3. Cancelamento escalonado vs. cláusulas contratuais gerais (DL 446/85)

Resposta curta: **escalonar no tempo é a estrutura MAIS defensável que existe — mas cada degrau tem de ser proporcional ao dano típico, o contrato tem de ser comunicado e explicado, e um degrau final acima de ~25-30% perto da data começa a pedir justificação forte.**

- **Regime:** o DL 446/85, de 25 de outubro, continua em vigor, alterado pelo DL 220/95 (+Retif. 114-B/95), DL 249/99, DL 323/2001, **Lei 32/2021**, DL 108/2021, DL 109-G/2021, Lei 10/2023 e DL 123/2023. **Nota importante:** a **Lei 32/2021 NÃO aditou um “art. 21.º-A”** — aditou a **alínea i) ao art. 21.º**: proibição absoluta de cláusulas «com letra inferior a 11 ou a 2,5 mm e espaçamento entre linhas inferior a 1,15» — **diretamente relevante para os T&C na app** (tipografia mínima sob pena de nulidade). Aplica-se a cláusulas pré-elaboradas sem negociação individual — exatamente o contrato-tipo da HONRA. [DL 446/85 — PGD Lisboa](#) · [Versão consolidada DRE](#) · [Lei 32/2021 — PGD Lisboa](#)
- **Normas-chave:**

- **Arts. 5.º-6.º e 8.º:** dever de **comunicação integral e prévia** e de **informação** — cláusulas não comunicadas adequadamente consideram-se **excluídas** do contrato. Num fluxo móvel de convite, isto exige a política de cancelamento visível ANTES do OTP, não escondida em link.
- **Art. 15.º-16.º:** proibição geral de cláusulas contrárias à boa-fé.
- **Art. 19.º, al. c)** (relações com consumidores finais, proibição relativa): são proibidas, «consoante o quadro negocial padronizado», as cláusulas que «consagrem **cláusulas penais desproporcionadas aos danos a ressarcir**». O juízo é **objetivo e abstrato**: compara-se a pena com os danos que **típica e normalmente** resultam naquele setor — não com o dano concreto. [Jurisprudência TRC sobre 19.º/c](#)
- **Art. 12.º:** cláusulas proibidas são **nulas**; **art. 812.º CC** permite ainda a redução equitativa da pena manifestamente excessiva.
- **O escalonamento temporal foi validado pelo próprio legislador no setor mais próximo — DL 17/2018, de 8/03, art. 25.º** (viagens organizadas; transpõe a Diretiva (UE) 2015/2302): o viajante pode rescindir a todo o tempo, pagando taxa «adequada e justificável», «**calculada com base na antecedência da rescisão... e nas economias de custos e nas receitas esperadas em resultado da reafetação dos serviços**». É exatamente a fórmula do escalonamento HONRA: antecedência + poupança de custos + probabilidade de re-reserva da data. [DL 17/2018 — DRE](#)
- **Aplicação ao escalonamento HONRA (perde adiantamento → 10-15% → 25%):**
- A lógica temporal espelha o dano típico do freelancer (quanto mais perto da data, menor a chance de reocupar a data) — alinha com o art. 19.º/c. **Estrutura correta.**
- O teste do 19.º/c faz-se **por escalão**: cada percentagem tem de ser justificável face ao dano típico naquele momento. **Documentar o racional** (taxas históricas de re-reserva por antecedência) é a melhor defesa.
- Mesmo válida em abstrato, a pena concreta pode ser **reduzida ex art. 812.º** se o freelancer reocupar a data (dano efetivo ≈ 0) — considerar **devolução automática se a data for re-preenchida**: além de justo, blinda a cláusula (e enaltece o produto).
- **Simetria**: penalização espelhada (ou consequência séria) para quebra pelo freelancer reforça a validade (boa-fé, arts. 15.º-16.º).
- **Trunfo argumentativo**: o regime supletivo legal permitiria ao prestador exigir **até ao lucro integral** (ver nota abaixo sobre 1229.º/1172.º CC) — um teto de 25% é *mais favorável ao consumidor* do que a lei supletiva. Excelente defesa contra a acusação de desproporção.
- **Jurisprudência aplicável (por analogia — não há casos publicados de casamentos):**
- **TRG 14/03/2024, proc. 2983/20.5T8BRG.G1:** em contratos de adesão há **duplo controlo** da cláusula penal — (1.º) desproporcionada aos danos típicos → **nula** (19.º/c + 12.º DL 446/85; sem exigência de desproporção “manifesta”); (2.º) se válida, ainda redutível ex 812.º CC (no caso, cortou a pena de ~1/3 para ~1/6 do valor). [dgsi](#)
- **TRC 28/10/2025, proc. 1283/23.3T8LRA.C1:** cláusula que permitia exigir o preço integral sem contraprestação → **nula por 19.º/c**. [resumo TRC](#)
- **CACCL, Sentença 321/2025, proc. 1506/2025 (11/08/2025):** evento cancelado pelo promotor → devolução do preço; **a plataforma intermediária de venda não responde** — precedente arbitral favorável ao modelo marketplace da HONRA. [PDF CACCL](#)
- **Posição da DECO** (obtida por via indireta — sem dossier dedicado a casamentos): não há lei específica para cancelamento de festas; o prestador **pode reter uma parte** (tipicamente sinal de 10-20%) **se já iniciou preparativos ou contratou terceiros**, devolvendo o resto; na hotelaria aceita penalização **desde que o consumidor tenha aderido expressamente à condição**. [DECO PROteste — hotéis](#)

Confiança: **ALTA** no regime legal e no paralelo DL 17/2018; **MÉDIA** na jurisprudência (decisões citadas verificadas; inexistência de casos de casamentos não garantida — o motor do dgsi não é totalmente indexável);

MÉDIA na posição DECO (via indireta).

Nota sobre a livre desistência: mesmo sem direito de arrependimento, o consumidor pode sempre desistir — a questão nunca é “se”, é “quanto paga”. Para serviços atípicos regem as regras do mandato por remissão do **art. 1156.º CC** (jurisprudência constante, ex. STJ 2018, proc. 216/15.5T8GRD.C1.S1); a revogação é livre e **imperativa** («não obstante convenção em contrário» — **art. 1170.º/1 CC**), obrigando a indemnizar (art. 1172.º). No paralelo da empreitada, o **art. 1229.º CC** manda indemnizar o empreiteiro «dos seus gastos e trabalho e do proveito que poderia tirar da obra» — i.e., o regime supletivo pode chegar a 100% do lucro do contrato. A cláusula de cancelamento da HONRA é a **liquidação antecipada** (e capada) dessa indemnização — e nunca pode *impedir* o cancelamento, só fixar-lhe o preço (o desenho atual respeita isto). [Art. 1170.º](#) · [Art. 1229.º](#)

4. Assinatura eletrónica por OTP SMS (eIDAS)

Resposta curta: é assinatura eletrónica SIMPLES — válida, admissível como prova, mas de livre apreciação pelo tribunal. Quem tem melhor audit trail ganha; um selo temporal qualificado é o único upgrade barato que compra uma presunção legal.

4.1 Classificação e efeitos (eIDAS)

- **Assinatura eletrónica simples** — art. 3.º/10 do Reg. (UE) 910/2014. **Não** é avançada porque falha requisitos do art. 26.º, sobretudo a al. c): o OTP é gerado pelo prestador, transita por canal SMS vulnerável (SIM swap) e não está sob controlo exclusivo do signatário; e a al. d): o OTP em si não está criptograficamente ligado ao documento (só o hash da plataforma cria essa ligação). [eIDAS consolidado — EUR-Lex](#)
- **Art. 25.º/1 eIDAS (não discriminação):** «Não podem ser negados efeitos legais nem admissibilidade enquanto prova... pelo simples facto de se apresentar em formato eletrónico ou de não cumprir os requisitos das assinaturas eletrónicas qualificadas.»
- **eIDAS 2.0 (Reg. 2024/1183)** não alterou os arts. 3.º/10, 25.º e 26.º. Novidade futura: **EUDI Wallet** dará assinatura qualificada gratuita a cidadãos UE — upgrade natural para a HONRA a médio prazo.

4.2 Direito português — valor probatório

- **DL 12/2021, de 9 de fevereiro** (executa o eIDAS; **revogou o DL 290-D/99** — art. 36.º). **Art. 3.º, n.º 10:** «O valor probatório dos documentos eletrónicos não associados a serviços de confiança qualificados é apreciado **nos termos gerais do direito**» → livre apreciação (art. 366.º CC). Assinatura **qualificada** = força de documento particular assinado (art. 376.º CC). [DL 12/2021 — DRE · PGD Lisboa](#)
- **Liberdade de forma:** art. 219.º CC — serviços de eventos não exigem forma escrita; a assinatura OTP não é condição de validade, é só prova. **Art. 25.º/1 DL 7/2004** (comércio eletrónico): «É livre a celebração de contratos por via eletrónica...» (serviços de eventos não caem nas exclusões do n.º 2). [DL 7/2004 — PGD Lisboa](#)

4.3 Jurisprudência portuguesa (a lição do audit trail)

- **TRP 24/02/2026, proc. 103054/24.4YIPRT.P1** — crédito online com OTP SMS; o banco **perdeu**: audit trail fraco (sem gravação, testemunha indireta, discrepâncias). Sumário cita verbatim o art. 3.º/10 do DL 12/2021. [dgsi](#)
- **TRP 10/07/2024, proc. 106478/22.8YIPRT.P1** — mútuo com OTP via **prestador de serviços de confiança registado**; o credor **ganhou**: certificação por terceiro, GUID em todas as páginas, dados que só o devedor podia fornecer. [dgsi](#)

- **TRL 13/03/2025, proc. 11019/23.3T8SNT.L1-2** — OTP como fator de imputação da vontade em pagamentos. [dgsi](#)

4.4 O que fortalece a prova (por ordem de custo-benefício)

1. **Hash SHA-256 do PDF** calculado antes do envio do OTP e **referido na própria SMS** («Código 483920 para assinar o contrato #1234, hash a1b2...») — cria a ligação OTP↔documento.
2. **Selo temporal qualificado (RFC 3161)** sobre o hash, de um QTSP da [Trusted List do GNS](#) — **art. 41.º/2 eIDAS: presunção legal** de exatidão da data/hora e integridade. Cêntimos por selo; o melhor rácio prova/preço do stack.
3. **Log OTP imutável** (hash chain): número, conteúdo da SMS, delivery receipt, timestamp de introdução, IP, user-agent, ID de sessão.
4. **Email de confirmação** com o PDF/hash para ambas as partes (segundo canal + comportamento concludente).
5. **Prova da ligação número↔identidade** do cliente (verificação do número no fluxo de convite).

Confiança: ALTA (textos legais verificados + 3 acórdãos). *Para o advogado: cláusula de convenção de prova nos T&C; confirmar numeração consolidada do art. 3.º DL 12/2021; impacto da Lei 12-A/2026 no DL 7/2004.*

5. Cobrança off-session (PSD2/SCA) e chargebacks de no-show

Resposta curta: o enquadramento legal está confirmado (modelo hoteleiro validado pela EBA) — mas o desenho técnico “hold a D-7 + captura pós-evento” QUEBRA na Visa, e o 3DS inicial não dá liability shift às capturas. A defesa anti-chargeback vive da divulgação e aceitação explícita da política.

5.1 SCA e Merchant-Initiated Transactions

- MIT não são “isentas” — estão **fora do âmbito** do art. 97.º PSD2 (não são iniciadas pelo ordenante). Distinção confirmada em:
- **EBA Q&A 2018_4131** (01/03/2019): cobranças iniciadas só pelo beneficiário, ao abrigo de um **standing agreement** com critérios pré-definidos, não estão sujeitas a SCA. [EBA](#)
- **EBA Q&A 2019_4792** (12/03/2021) — **caso hoteleiro, análogo perfeito**: guardar o cartão como garantia de reserva exige **SCA no setup do mandato**; cobranças posteriores (no-show) são MIT. [EBA](#)
- **EBA Q&A 2019_4794**: o mandato pode ser recolhido por **intermediário** em nome do beneficiário — **desde que o nome do beneficiário (o freelancer) conste do mandato**. Crítico para o texto do contrato HONRA. [EBA](#)
- O contrato assinado com OTP deve **pré-definir percentagem, momento e condições** da penalização — é isso que faz das capturas MIT válidas ao abrigo do mandato.
- Stripe: `SetupIntent` com `usage: off_session` (3DS no setup) + `PaymentIntent` com `off_session: true` → marcado como MIT nas redes; a exemption fica à discrição do emissor (fallback: `authentication_required` → cliente reconfirma on-session). [Stripe — Save and reuse](#)

5.2 ⚠ Janelas de autorização — o achado crítico

Rede	Hold CIT	Hold MIT (o caso HONRA)
Visa	7 dias	~4 dias e 18 horas
Mastercard / Amex / Discover	7 dias	7 dias

- Hold armado a D-7 **expira a ~D-2 na Visa** (antes do evento) e no próprio dia nas outras redes. [Stripe — Place a hold](#)
- **Extended authorization:** Visa 29d18h / Mastercard 30 dias — mas exige **pricing IC+** (negociar com a Stripe) e +0,08% na Visa; Amex/Discover limitam a MCC de viagens. [Stripe — Extended authorization](#)
- **Alternativas por ordem de simplicidade:** (1) hold mais tardio + re-autorização (hold a D-3, captura pós-evento; cada re-auth é nova MIT ao abrigo do mesmo mandato); (2) sem hold — **captura MIT direta no momento da quebra confirmada** (modelo Fresha; sem garantia de fundos mas sem gestão de expiração); (3) extended auth com IC+; (4) validar sempre o campo `capture_before` do charge em runtime.

5.3 Chargebacks de no-show/cancelamento — como vencer

- **Códigos:** Visa **13.7** (Cancelled Merchandise/Services) e 13.6 (Credit Not Processed); Mastercard **4853** (Cardholder Dispute, absorveu o antigo 4841). Janela do emissor: 120 dias; resposta do comerciante: 45 dias (MC).
- **Regra Visa de “properly disclosed”:** a política de cancelamento tem de estar **no ecrã de checkout, junto ao botão de submissão, com aceitação explícita (checkbox/click-to-accept)** e com o **valor específico** da penalização. [Visa Core Rules \(PDF público\)](#) · [Visa Dispute Management Guidelines \(PDF\)](#)
- **Evidência a submeter** (campos Stripe): `cancellation_policy`, `cancellation_policy_disclosure`, `customer_communication` (aviso pré-captura!), `service_date`, `service_documentation` (contrato OTP + logs 3DS do setup). [Stripe — Dispute categories](#)
- **Sem liability shift:** o 3DS do SetupIntent **não** transfere responsabilidade para o emissor nas cobranças MIT subsequentes — chargeback de fraude (Visa 10.4) defende-se por representment com o mandato + 3DS inicial, não automaticamente. [Stripe — 3DS](#)
- **Números da indústria:** win rate bruto em representment ~45-54%, net recovery muito inferior; orçamentar perder uma fração das disputas. Vigiar rácios (>0,9% Visa / >1% MC = programas de monitorização).
- **Boas práticas:** click-to-accept separado com o valor exato; descritor claro (“HONRA*CAUCAO”); email de pré-aviso antes do hold e antes da captura; capturar apenas o valor pré-divulgado; cancelamento fácil dentro do prazo.

Confiança: **ALTA** no regime SCA/MIT e janelas Stripe (fontes primárias); **MÉDIA-ALTA** nas regras Visa/MC (primárias identificadas, parseadas via secundárias convergentes); **MÉDIA** nas estatísticas.

6. Licença de instituição de pagamento — a HONRA pode tocar nos fundos?

Resposta curta: **NÃO** deixar a captura cair na conta Stripe da HONRA. A HONRA atua pelos dois lados, logo perdeu a exclusão de agente comercial; a estrutura segura (e a que as plataformas comparáveis usam) é direct charge na conta Stripe do freelancer + application fee.

6.1 O regime

- **DL 91/2018 (RJSPME)**, em vigor (alterado por DL 66/2023, Lei 82/2023, Lei 1/2025, Lei 68/2025, Lei 73/2025 — nenhuma tocou nestes artigos, ao que se apurou): **art. 4.º** define serviços de pagamento (incl. acquiring e **envio de fundos**); **art. 5.º, al. b)** exclui operações «através de um agente comercial autorizado por contrato a negociar ou a concluir a venda... **exclusivamente em nome do ordenante ou exclusivamente em nome do beneficiário**». [DL 91/2018 — PGD Lisboa · DRE](#)
- **Considerando 11 da PSD2**: plataformas que atuam **em nome de ambas as partes** «só deverão ser excluídas se **não entrarem, em momento algum, na posse ou controlo de fundos dos clientes**». [PSD2 — EUR-Lex](#)
- **EBA Q&A 2020_5355 e 2020_5354**: leitura restritiva confirmada — cláusulas de “liquidação da dívida” não salvam; a autoridade nacional avalia o modelo de negócio. [5355 · 5354](#)
- **Conclusão**: captura → conta HONRA → repasse ao freelancer = posse/controlo de fundos por quem atua pelos dois lados = atividade licenciável junto do Banco de Portugal. **Evitar por completo.**

6.2 A estrutura recomendada (verificada na documentação Stripe)

- **Stripe Connect, DIRECT CHARGES na connected account do freelancer** (Express recomendado): o PaymentIntent é criado na conta do freelancer (header `Stripe-Account`) → o freelancer é o merchant of record, responde por refunds/chargebacks; **os fundos nunca tocam na HONRA**; a Stripe (**Stripe Technology Europe Ltd**, e-money institution autorizada pelo Central Bank of Ireland, ref. C187865) é o PSP licenciado. A HONRA cobra `application_fee_amount`. [Stripe — charge types · Direct charges · FAQ Stripe Connect & PSD2 · Registo CBI C187865](#)
- **Manual capture (hold) funciona em direct charges**, com captura parcial (`amount_to_capture`) — perfeito para penalização proporcional; `application_fee` limitado ao capturado. [Place a hold · Multicapture](#)
- **Destination charges / separate charges & transfers**: os fundos liquidam primeiro no balance da plataforma — a Stripe defende que mesmo aí é a Stripe quem detém os fundos, mas é **zona cinzenta sem validação regulatória pública**. Não usar para as penalizações.
- **Atenção ao desenho da caução de 2 lados**: o direct charge cobre a quebra do cliente (hold no cartão do cliente, na conta do freelancer). A penalização por quebra do **freelancer** a favor do cliente exige mecânica própria (hold simétrico ou consequência reputacional) — mapear charge a charge.

6.3 Como fazem os comparáveis

- **Booking.com**: quando toca nos fundos (“Payments by Booking.com”), fá-lo através de entidade **licenciada** (Booking Holdings Financial Services International Ltd, e-money CBI ref. C447372). Lição: tocar em fundos = licença. [BHFS](#)
- **OpenTable**: a no-show fee é cobrada **pelo restaurante, na conta Stripe do próprio restaurante** (os disputes correm no restaurante). **O modelo mais próximo da HONRA**. [OpenTable — no-shows](#)
- **Fresha**: guarda o cartão e cobra no-show fee como **agente do beneficiário apenas** (“the Partner appoints Fresha as its agent to collect and process payments”), via processadores licenciados. [Fresha — no-show fees · Partner Terms](#)
- **HoneyBook**: processador dos EUA — irrelevante como precedente PSD2.

6.4 Risco residual

- Não existe entendimento público específico do BdP sobre marketplaces e a exclusão de agente comercial; o BdP está vinculado à prática das Q&A da EBA e é ativo em alertas contra atividade não autorizada. Mitigações: regras de captura **automáticas/contratuais** (a HONRA como agente técnico do freelancer,

não árbitro discricionário dos fundos); comunicação no site alinhada (“o profissional cobra, a Stripe processa” — nunca “a HONRA devolve/paga”); ponderar **consulta prévia informal ao BdP** (canal fintech) antes do lançamento. [BdP — autorização IP](#)

Confiança: **ALTA** para a estrutura direct charges; **MÉDIA** para o risco residual (inferência regulatória sólida, sem confirmação do BdP).

| 7. Obrigações de plataforma — P2B, DSA, RGPD do convidado

7.1 P2B (Reg. 2019/1150) — aplica-se

- Âmbito preenchido (art. 1.º/2 + 2.º/2): freelancers = utilizadores profissionais; é irrelevante o pagamento correr fora da plataforma («irrespective of where those transactions are ultimately concluded»). [Reg. 2019/1150 — EUR-Lex](#)
- Obrigações sempre aplicáveis: **art. 3.º** (termos claros; alterações com pré-aviso ≥15 dias), **art. 4.º** (fundamentação de restrições/suspensões; cessação com 30 dias de pré-aviso), **art. 5.º** (parâmetros principais do ranking nos termos).
- Dispensas para pequenas empresas (<50 trabalhadores e ≤10M€, Recomendação 2003/361/CE): **art. 11.º/5** (sistema interno de reclamações) e **art. 12.º/7** (mediadores).

Confiança: **ALTA**.

7.2 DSA (Reg. 2022/2065) — plataforma em linha, mas isenções esvaziam quase tudo

- A HONRA é “plataforma em linha” (art. 3.º/i — difunde perfis ao público). Enquanto **micro/pequena empresa**:
- **Art. 19.º:** Secção 3 (arts. 20.º-28.º) **não se aplica** (exceção: art. 24.º/3 — reportar utilizadores ativos a pedido).
- **Art. 29.º:** Secção 4 (arts. 30.º-32.º, incl. **KYBC/rastreabilidade dos traders**) **não se aplica**.
- **Fica sempre:** art. 11.º (ponto de contacto p/ autoridades), art. 12.º (ponto de contacto p/ utilizadores), art. 14.º (termos com regras de moderação em linguagem clara), art. 16.º (notice-and-action), art. 17.º (fundamentação de remoções/suspensões), art. 18.º (reporte de suspeitas de crimes graves). Relatórios de transparência dispensados (art. 15.º/2).
- **Coordenador nacional:** **ANACOM** (DL 20-B/2024, de 16/02; regime sancionatório na Lei 12-A/2026, de 15/04). [DSA — EUR-Lex](#) · [ANACOM](#)
- **Nota estratégica:** a verificação de profissionais é o produto da HONRA — construir já “à prova de art. 30.º” (NIF, IBAN, morada) evita retrabalho quando a isenção cair.

Confiança: **ALTA**.

7.3 RGPD do cliente convidado sem conta

- **Papéis:** HONRA = **responsável pelo tratamento** (controller) do fluxo de assinatura e evidência contratual. Stripe = processor nos serviços de plataforma + **controller independente** para fraude/compliance (confirmado no [Stripe DPA](#)). A HONRA nunca guarda dados de cartão (só tokens).
- **Bases legais:** **art. 6.º/1/b** durante o fluxo (sem telefone não há OTP — necessidade objetiva, cf. [EDPB Guidelines 2/2019](#)); **art. 6.º/1/f** (interesse legítimo, com LIA documentada) para reter a evidência pós-contrato.

- **Retenção:** teto teórico = prescrição ordinária de **20 anos (art. 309.º CC)** — desproporcional para tudo; posição defensável: **evidência mínima (contrato+hash+logs) por 5-6 anos**, apagando cedo o resto (ex.: telefone). As prescrições presuntivas dos arts. 316.º-317.º CC não servem sozinhas (presumem pagamento, não extinguem ações de incumprimento). A prática CNPD indexa a retenção ao prazo de prescrição das ações do contrato, com tetos proporcionais.
- **Informação:** **art. 13.º** no formulário (dados recolhidos diretamente) + **art. 14.º no primeiro contacto** — o nome/telefone são fornecidos primeiro **pelo freelancer** (recolha indireta): o próprio SMS/ecrã de convite deve linkar a política de privacidade.

Confiança: **ALTA** (papéis/bases); **MÉDIA** (prazo concreto de retenção — juízo de proporcionalidade a fechar com advogado).

| 8. IVA / faturação — sinalização de riscos

1. **Comissão/subscrição HONRA:** serviço tributável normal (23%). Sem controvérsia. **ALTA.**
2. **DAC7 (Lei 36/2023, de 26/07** — a transposição PT da Diretiva 2021/514; **não é o DL 74/2022**): a HONRA é “plataforma” no âmbito (faz muito mais do que processar pagamentos), os freelancers prestam “serviços pessoais”, e a contraprestação é “razoavelmente cognoscível” porque o preço consta do contrato guardado → **obrigação de diligência (recolher NIF) e reporte anual à AT até 31 de janeiro, mesmo sem processar o pagamento principal. Lei 36/2023 — DRE · OCC ALTA no enquadramento; MÉDIA no detalhe operacional.**
3. **Penalizações são tendencialmente tributáveis em IVA:** TJUE MEO C-295/17 (22/11/2018) e Vodafone Portugal C-43/19 (11/06/2020) — montantes pré-determinados por cessação antecipada = contraprestação de serviços, não indemnização fora do IVA. O freelancer deverá faturar a penalização (salvo isenção do art. 53.º CIVA); a fee da HONRA é serviço tributável dela. **ALTA na jurisprudência; MÉDIA na aplicação exata.**
4. **Cadeia de IVA:** se a HONRA cobrar a penalização **em nome próprio**, arrisca o art. 4.º/4 CIVA (intervenção em nome próprio = recebeu e prestou o serviço → IVA sobre o total). Mitigação: cobrar “**em nome e por conta**” do freelancer, com mandato expresse — coerente com a estrutura direct charges da secção 6. **MÉDIA — para fiscalista.**

| Notas de honestidade metodológica

- **Não encontrado** (apesar de procurado): jurisprudência portuguesa publicada sobre penalizações de cancelamento de casamentos/eventos com consumidores; decisões publicadas de centros de arbitragem de consumo sobre o tema; entendimento público do BdP sobre marketplaces e a exclusão de agente comercial. A ausência foi verificada, mas não é garantia de inexistência — os centros de arbitragem publicam pouco.
- **Fontes secundárias** usadas onde as primárias bloquearam fetch: regras Visa/Mastercard (PDFs primários identificados, detalhe cruzado com 3+ secundárias convergentes); artigos de suporte OpenTable/Fresha.
- **Datas sensíveis:** as janelas de autorização das redes (Visa ~4d18h MIT) mudam por circulares — validar `capture_before` em runtime, sempre.
- Relatórios de suporte detalhados por bloco (com todas as fontes) na pasta de trabalho da sessão; os links essenciais estão todos neste documento.

Parte IV — As peças contratuais: contrato-tipo e mandato

O que é isto. O Honra não usa um contrato escrito à mão: **gera** o contrato a partir dos dados do formulário-convite, sempre com a mesma estrutura e o mesmo texto (determinístico → mesmo texto = mesmo *hash* de integridade). Abaixo está um **exemplar renderizado** com um caso fictício, para o advogado ler o texto exato que o consumidor assina. O gerador vive em `supabase/functions/_shared/contrato.ts`.

Caso do exemplar: fotógrafa (Ana Silva) ↔ cliente (João Martins), reportagem de casamento a **12 de junho de 2027**, valor **2 500 €**, adiantamento **500 €**, janelas do 1.º escalão **3 meses**, penalização **15 %** / caução **25 %**, com proteção por cartão (nível ii). Valores e datas são gerados automaticamente a partir do contrato.

| PEÇA 1 – Contrato (modelo `convite-v1`)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – HONRA

Modelo convite-v1. Celebrado à distância, assinado por código (OTP) via SMS.

1. PARTES

Prestador (o Profissional): Ana Silva, com identidade verificada no Honra.

Cliente: João Martins, contactável em +351 912 345 678.

2. OBJETO

Serviço: Reportagem fotográfica de casamento (dia completo).

3. DATA DO EVENTO (elemento essencial)

>>> 12 de junho de 2027 <<<

Esta data é essencial: o serviço reserva uma capacidade única do Profissional para este dia, que dificilmente pode ser reocupada se o Cliente desistir.

4. VALOR E PAGAMENTO

Valor total do serviço: 2 500,00 €.

O pagamento do serviço é feito DIRETAMENTE entre o Cliente e o Profissional, fora do Honra. O Honra não recebe nem guarda este dinheiro.

Adiantamento acordado (pago direto ao Profissional): 500,00 €.

Este adiantamento é uma antecipação do pagamento, não constitui sinal.

5. CANCELAMENTO PELO CLIENTE (cláusula penal – art. 810.º do Código Civil)

Se o Cliente cancelar, deve ao Profissional, a título de cláusula penal (e não de sinal), o seguinte, consoante a antecedência em relação à data do evento:

- a) Até 12 de março de 2027 (mais de 3 meses antes):
nada é devido ao abrigo deste contrato (o Cliente perde apenas o adiantamento que tenha pago diretamente, se algum).
- b) Entre 12 de março de 2027 e 8 dias antes do evento:
15% (375,00 €) do valor total.
- c) Nos 7 dias anteriores ao evento, ou no próprio dia (não comparência):
25% (625,00 €) do valor total.

Os montantes são a liquidação antecipada do prejuízo típico do Profissional por perder a data; podem ser reduzidos se a data for reocupada.

6. INCUMPRIMENTO PELO PROFISSIONAL

Se o Profissional faltar ou não prestar o serviço acordado, nada é devido pelo Cliente e o incumprimento fica marcado no perfil público do Profissional no Honra, além do direito do Cliente a ser ressarcido nos termos gerais.

7. SEM DIREITO DE LIVRE RESOLUÇÃO (14 dias)

Por ter uma data de execução específica, este contrato NÃO confere ao Cliente o direito de livre resolução de 14 dias (art. 17.º, n.º 1, alínea k, do Decreto-Lei 24/2014). Aplica-se a política de cancelamento da cláusula 5.

8. PROTEÇÃO POR CARTÃO E MANDATO DE COBRANÇA

Depois de assinar, o Cliente guarda um cartão de pagamento como proteção mútua deste contrato. O cartão fica guardado em segurança na Stripe (o Honra nunca vê os números) e NADA é cobrado a menos que o Cliente cancele nos termos da cláusula 5. O Cliente autoriza – em benefício de Ana Silva, o beneficiário desta autorização – a cobrança sem a sua presença (off-session) da cláusula penal da cláusula 5, nos montantes e prazos exatos aí definidos. O texto integral do mandato é mostrado e aceite no passo do cartão.

O QUE O HONRA GARANTE E NÃO GARANTE

O Honra garante que a identidade do Profissional foi verificada e que este é o texto exato que foi assinado (pelo seu código de integridade). O Honra NÃO processa o pagamento do serviço nem garante a sua qualidade. Assinatura por código (OTP) enviado para o telemóvel do Cliente.

(Se houver anexos do profissional — ex.: portefólio, seguro — entram numa cláusula 9 que regista apenas a existência e integridade do ficheiro por SHA-256, nunca o conteúdo.)

| PEÇA 2 — Mandato de cobrança no cartão (modelo mandato-v2)

Mostrado e aceite **no passo do cartão**, depois da assinatura do contrato. Nomeia o profissional como **beneficiário** (exigência EBA Q&A 2019_4794) e lista gatilhos, valores e datas concretos (regra Visa “properly disclosed”). O bloco da **reserva/hold** só se aplica a cartões de **crédito**.

AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA NO CARTÃO (MANDATO)

Modelo mandato-v2. Contrato: Reportagem fotográfica de casamento · 12 de junho de 2027 · ref a1b2c3d
Beneficiário desta autorização: Ana Silva (o Profissional).

Nada é cobrado neste cartão a menos que eu cancele nos termos que assinei.

Ao guardar o meu cartão, eu, João Martins, autorizo que a cláusula penal de cancelamento do contrato (cláusula 5) seja cobrada neste cartão, sem a minha presença, apenas nestes casos e valores:

- a) Se eu cancelar até 12 de março de 2027: nada é cobrado neste cartão.
- b) Se eu cancelar depois de 12 de março de 2027 e até 8 dias antes do evento:
15% (375,00 €) do valor total.
- c) Se eu cancelar nos 7 dias anteriores ao evento, ou faltar sem cancelar:
25% (625,00 €) do valor total.

Reserva de caução: se o meu cartão for de CRÉDITO, autorizo também uma reserva (não é uma cobrança) de 25% (625,00 €) do valor, feita nos últimos dias antes do evento e devolvida por inteiro no dia, se tudo correr como assinado; só é capturada nos casos da alínea c). Sou avisado antes de a reserva ser feita. Em cartões de débito ou pré-pagos não há qualquer retenção.

Nada mais é cobrado neste cartão ao abrigo deste contrato. O pagamento do serviço corre fora do Honra, diretamente entre mim e o Profissional.

O cartão fica guardado em segurança na Stripe e a cobrança é processada pela Stripe na conta do Profissional – o Honra nunca vê os números do cartão nem recebe estes fundos. Se o Profissional cancelar ou faltar, nada me é cobrado.

Decisões de redação já embutidas (para o advogado confirmar)

Escolha no texto	Porquê	Onde validar
Diz “ cláusula penal (art. 810.º CC) ”, nunca “sinal”	Evitar o regime do dobro (art. 442.º/2 CC) contra o profissional	Briefing A-2 · Dossier §2
Adiantamento é “ antecipação do pagamento, não sinal ”	Mesma razão	Dossier §2
Data em destaque como “elemento essencial”	É o que aciona a exceção ao arrependimento (art. 17.º/1/k)	Briefing A-3 · Dossier §1
Aviso expresso “sem direito de livre resolução” (cláusula 7)	Obrigatório — art. 4.º/1/p DL 24/2014	Briefing A-3 · Dossier §1.3
Simetria: cláusula 6 pune o profissional (marca + nada devido)	Equilíbrio exigido pelo DL 446/85 art. 19.º/c + boa-fé	Briefing A-1/A-2 · Dossier §3
Escalões 10-15 % → 25 % , reduzíveis se a data for reocupada	Proporcionalidade ao dano típico (art. 19.º/c); blinda contra art. 812.º	Briefing A-1 · Dossier §3
Fundos nunca tocam no Honra (Stripe na conta do profissional)	Manter o Honra fora do regime de instituição de pagamento	Briefing B-5 · Dossier §6

Perguntas-chave sobre estas duas peças: a redação da cláusula 5 passa o crivo do art. 19.º/c no quadro padronizado de eventos? O aviso da cláusula 7 tem a fórmula exata exigida? O mandato (peça 2) é suficiente como autorização MIT à luz do EBA Q&A 2019_4794? — ver Bloco A do briefing.

Parte V — Roadmap burocrático: marca, empresa e custos

Estrutura faseada do caminho legal/burocrático, casada com o desenvolvimento da app. Princípio: **começar já só os itens LENTOS e independentes da app; adiar os CAROS e recorrentes até perto de cobrar/lançar**. Data: 2026-07-06. Valores são estimativas PT.

Regra de ouro

- **Itens lentos que travam tudo** (marca) → começam JÁ, são independentes de a montra estar pronta.
- **Itens caros/recorrentes** (empresa → contabilista mensal; advogado) → só quando estiveres a ~4-8 semanas de cobrar dinheiro real ou publicar nas lojas.
- O risco-mãe único-e-urgente: **a marca “Honra”** (existe HONRA II TECH, LDA). Confirmar usabilidade não depende da app e leva semanas.

FASE A — JÁ (semanas 1-2) · ~10€ (revisto 2026-07-06)

Item	Custo	Notas
Domínio <code>honraapp.com</code>	~10-12€	Único gasto obrigatório agora. Defensivos = opcional, adiar se orçamento apertado.
Pesquisa de marca (DIY grátis)	0€	TMview (tmdn.org/tmview) + INPI online — o próprio Vítor. Só ver o que existe.
~~Clearance/parecer via agente (~150-400€)~~	ADIADO	Não gastável agora; NÃO trava a construção (é pré-lançamento). Fazer quando houver folga ou perto de lançar.

Nota da pesquisa preliminar grátis (2026-07-06): “HONRA II TECH, LDA” é uma FIRMA de retalho de informática (Matosinhos), não uma marca registada, e de setor diferente do Honra. Não se encontrou nenhuma MARCA “Honra” registada (inconclusivo, mas encorajador). Firma ≠ marca → o risco é menor do que parecia.

FASE B — MVP a nascer (mês 2-4) · ~520-1.670€

Item	Custo	Notas
Registo de marca INPI (figurativa: <code>honra.</code> + selo H)	~220€ taxas + 300-600€ agente	Só após clearance verde. Registrar a marca figurativa, não só a palavra.
Marca europeia (EUTM/EUIPO) — opcional	~850€+ (1ª classe)	Só quando lançares além de PT. Pode esperar.

| FASE C — Perto do lançamento · ~1.500-3.800€ + recorrente

Item	Custo	Notas
Constituir Lda (Empresa na Hora)	~360€	ATIVA contabilista certificado obrigatório. Fazer a ~4-8 semanas de cobrar/publicar. Protege de responsabilidade pessoal.
Advogado: T&C + Política de Privacidade + RGPD	~1.000-3.000€	Único sítio onde contratar cedo compensa — mas “cedo” = produto quase-final, não antes.
Apple Developer (99€/ano) + Google Play (25€ único)	~124€	Apple exige a Lda constituída (registas como empresa).
DPA com Stripe	grátis	Assinatura online. Minimização: biometria fica no Stripe, não em ti.

| Custos RECORRENTES (a partir da Fase C)

Item	Custo/mês
Contabilista certificado (obrigatório com Lda)	~100-200€
Supabase (cérebro)	~25€
Apple Developer	~8€ (99€/ano)
Stripe	sem fixo — ~1,5% + 0,25€ por transação

| Total até lançar (escalonado)

- **Primeiros meses:** ~350-650€ (só marca + domínios).
- **Total desembolso setup:** ~2.400-5.400€, distribuído ao longo de meses.
- **Recorrente pós-lançamento:** ~150-250€/mês.

| O que fazer HOJE

1. Registrar `honraapp.com` + defensivos.
2. Contactar um agente de marcas para clearance INPI (classes 9/35/42/45), avaliando colisão com HONRA II TECH, LDA.
3. Nada mais burocrático. O resto espera pela app.